

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/1421/25

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון – הסדרת מקצוע הרנטגנאות והדימות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 2 בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח–2008¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "קרימינולוג קליני" יבוא :
- "רנטגנאי" – מי שניתנה לו תעודת רנטגנאי."
2. תיקון התוספת הראשונה לחוק העיקרי, אחרי פרט 8 יבוא :
- הראשונה

9."	רנטגנאות ודימות	תואר אקדמי ראשון ברנטגנאות ודימות	תעודת רנטגנאי"
-----	-----------------	-----------------------------------	----------------

3. תיקון התוספת השלישית לחוק העיקרי, אחרי פרט 8 יבוא :
- השלישית

9."	רנטגנאות ודימות	רנטגנאי"
-----	-----------------	----------

4. תיקון חוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996², בסעיף 2 –
- החולה

(1) בהגדרה "מטפל", אחרי "כירופרקט" יבוא "רנטגנאי" ;

(2) בהגדרה "מרפא בעיסוק", פיזיותרפיסט", "קלינאי תקשורת", "תזונאי-דיאטן", "קרימינולוג קליני", "פודיאטר", פודיאטר מנתח", כירופרקט", אחרי "כירופרקט" יבוא "רנטגנאי".

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 720.
² ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

דברי הסבר

מטרתה של הצעת חוק זו להסדיר את מקצוע הרנטגנאות והדימות בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008, כפי שהוסדרו מקצועות פרא-רפואיים רבים, כמו ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת ותזונה, בחוק האמור, שנחקק ביוזמת חבר הכנסת אחמד טיבי בכנסת השבע-עשרה. במשך שנים רבות הסדיר משרד הבריאות מקצועות מסוימים בדרך מנהלית, מתוך הנחה שיש צורך לבחון את השכלתם והכשרתם של העוסקים בהם. בחלק מהמקצועות ערך המשרד בחינות שלאחריהן הנפיק "תעודת הכרה במעמד". כך הוא פעל גם לגבי מקצוע הרנטגנאות והדימות ורנטגנאים שקיבלו את הכשרתם במסגרת בתי ספר לרנטגן, קיבלו מהמשרד "תעודת הכרה במעמד".

בשנת 2004 קבע בג"ץ (2921/03 קאופמן ואח' נ' שנון) כי משטר הרישוי שהנהיג משרד הבריאות פגע שלא כדין בחופש העיסוק של העותרות ולא עמד בתנאי פסקת ההגבלה שבחוק-יסוד: חופש העיסוק. נפסק כי הפגיעה בחופש העיסוק חייבת לעמוד בתנאים שנקבעו בפסקת ההגבלה, אשר ראשון להם הוא כי הפגיעה תהיה בחוק או לפי הסמכה מפורשת בו. בעקבות פסיקת בג"ץ נוספת משנת 2005 (4395/02) האגודה הישראלית לכירופרקטיקה נ' משרד הבריאות, ביטל המשרד את הנפקת "תעודות ההכרה במעמד" לכמה מקצועות, ובהם מקצוע הרנטגנאות והדימות.

מצב זה יצר כאוס, כאשר במערכת הרפואית ובמקומות רבים, פרטיים וציבוריים, מועסקים כיום בעלי מקצוע שאינם בעלי השכלה והכשרה מתאימים, חלקם אף נכשלו בבחינות המקצועיות שהתקיימו בעבר מטעם משרד הבריאות. על כן, מוצע להסדיר את מקצוע הרנטגנאות והדימות במסגרת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2142 ; פ/22/654), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/944), על ידי חבר הכנסת עלי סלאלחה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3162), על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/3408), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3540) ועל ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/24/3919) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/524).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)